Тадбиркорлик субъектига туташ ҳудуддаги
ер участкасини ижарага бериш
Ш А Р Т Н О М А С И

2026 й. “30” Октябр 4348715 - сон Фарғона вилояти.

Биз, ижарага берувчи *(FARG‘ONA INVEST KOMPANIYASI AJ)* (*СТИР 312921209*) раҳбари (*SABIROV MUXAMMADJON NOMANDJONOVICH, 32212780220025)* номидан харакат килувчи *(бундан буён матнда Ижарага берувчи)* бир томондан ва ижарага олувчи (*YUSUPOV AKMAL ILXAMOVICH (31802884320063 рақами) ва унинг раҳбари - (- 31802884320063) (бундан буён матнда Ижарага олувчи)* иккинчи томондан тадбиркорлик субъектларига туташ ҳудудлардаги ер участкасини ижарага бериш шартномасини *(бундан буён матнда Шартнома)* қуйидагилар ҳақида туздик.

I. Шартнома предмети

1.1. Мазкур Шартнома, шартнома предметига нисбатан Тарафлар ўртасидаги барча аввалги ёзма ва оғзаки келишувлар, битимлар ёки қарорларни бекор қилувчи ва улардан устун турувчи тўлиқ келишувни англатади.

1.2. Ижарага берувчи Ижарага олувчининг Фарғона вилояти, Қўқон шаҳар, Bog’iston 6-b манзилида жойлашган кадастр рақами - бўлган 40142286073040535108 14018 To'lov Uchun объекти (ер участкаси)га туташ ҳудуддаги 298.00 кв.м бўлган ер майдони *(кейинги ўринларда – Туташ ҳудуд)*ни ижарага беради.

1.3. Ижарага олувчи Туташ ҳудудни Савдо фаолияти, фаолиятини ташкил этиш учун ижарага олади.

1.4. Туташ ҳудуднинг чегаралари Шартноманинг ажралмас қисми бўлган ва илова қилинадиган схемада кўрсатилади.

II. Умумий қоидалар

2.1. Ишончнома асосида ижарага берувчи туташ ҳудуднинг ер эгаси ҳисобланмайди ҳамда Шартномага мувофиқ даромад олувчи эмас.

2.2. Ушбу шартномага кўча ва биноларга мос архитектура қиёфасида ҳамда аҳоли учун қулай ва хавфсиз қилиб лойиҳалаштиришга доир ягона талаб ва тавсиялар *(кейинги ўринларда – дизайн-код)* ишлаб чиқилгандан сўнг ўзгартириш киритилиши ёки шартнома қайта тузилиши мумкин.

2.3. Дизайн-кодга асосан лойиҳалар тасдиқлангунга қадар ижарага олувчи томонидан ҳар қандай қўшимча қурилишлар, майдон, фасад ва мавжуд енгил конструкцияларнинг конструктив элементларини ўзгартиришга йўл

қўйилмайди, шундай ишлар амалга оширилган тақдирда, туташ ҳудудда жойлашган объектлар белгиланган тартибда бузилади ва ижарага олувчи билан янги Шартнома тузилмайди.

2.4. Ушбу шартномага асосан туташ ҳудудни тижорат фаолияти учун ижарага бериш ер участкасини ажратиш (реализация қилиш) ҳисобланмайди, туташ ҳудудда бино ва иншоотларни қуриш ёки кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш ҳуқуқини бермайди.

2.5. Тижорат фаолияти учун ижарага бериш ер участкаларини ажратиш (реализация қилиш) ҳисобланмайди ҳамда Ижарага олувчи туташ ҳудуддан ижара ҳуқуқи асосида фойдаланади ва туташ ҳудудни сотиш, гаровга қўйиш, ҳадя қилиш, бино ва иншоотлар қуриш ҳамда бошқача тарзда тасарруф этиш таъқиқланади.

2.6. Туташ ҳудуддан фойдаланишда муҳандислик-коммуникация тармоқлари муҳофаза зоналарига қўйилган талабларига қатъий риоя этилади ва муҳандислик-коммуникация тармоқларига зарар етказмайди.

2.7. Туташ ҳудуд фақат тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун берилади.

III. Туташ ҳудудни ижарага бериш муддати

3.1. Туташ ҳудуд 2026 йил “25” Август дан 2026 йил “31” Декабрь гача муддатга ижарага берилади.

3.2. Шартноманинг 2.2-бандларига мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

3.3. Ушбу шартномада белгиланган мажбуриятлар тарафлар учун мажбурий бўлиб қолади ва тарафлар томонидан мажбуриятлар тўлиқ бажарилиб бўлгунига қадар амалда бўлади.

3.4. Ижара шартномаси тарафлари шартноманинг амал қилиш муддати тугаш санасига қадар уни бекор қилиш юзасидан сабаблар мавжуд бўлмаган тақдирда, шартноманинг амал қилиш муддатини кейинги бир йиллик муддатга Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига мувофиқ узайтириши мумкин.

IV. Туташ ҳудуд бўйича тўловларни амалга ошириш

4.1. Мазкур шартномага асосан туташ ҳудуд бўйича тўлов ижара тўловини ифода (ташкил) этади.

4.2. Вазирлар Маҳкамасининг 2025-йил 31-июлдаги 478-сон қарорига асосан тижорат фаолияти учун ижара ҳуқуқи асосида фойдаланишга берилган ер участкаларининг ҳар бир квадрат метри учун ер солиғи ставкасининг уч баравари миқдорида йиллик ижара тўлови ҳисобланади.

4.3. Асос қилиб олинадиган ер солиғи суммаси Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексида белгиланган оширувчи ва камайтирувчи коэффициентлари қўлланган ва солиқ имтиёзлари қўлланмаган ҳолда ҳисобланади.

4.4. Туташ ҳудуд бўйича йиллик ижара тўлови 165369.6 сўм.

4.5. Ижара тўлови ҳар йилги ер солиғини тўлаш учун белгиланган муддатларни инобатга олган ҳолда амалга оширилади.

4.6. Ижарага олувчи томонидан тўловлар ҳар ойнинг 10-санасига қадар қуйидаги ҳисоб рақамига тўлаб бориш орқали амалга оширилади: -

4.7. Ўз вақтида тўланмаган тўлов учун ижарага олувчи ҳар бир кечиктирилган кун учун ўз вақтида тўланмаган тўловларнинг _____ фоизи миқдорида, лекин ўз вақтида тўланмаган тўлов қийматининг _фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

V. Туташ ҳудудни бериш ва ундан фойдаланиш тартиби

5.1. Ижарага олувчи туташ ҳудуддан ушбу шартноманинг 1.3-бандида кўрсатилган мақсадларда фойдаланиши шарт.

5.2. Туташ ҳудуд ижарага олувчига мазкур шартнома кучка кирган кундан сўнг 5 иш куни давомида томонлар ўртасида тузиладиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси асосида ажратиб берилади.

VI. Тарафларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари

6.1. Ижарага берувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

а) Балансда сақловчига тегишли бўлган туташ ҳудудни ижарага бериш бўйича шартнома тузиш;

б) Ижарага олувчи томонидан ижара тўлови ўз вақтида тўланмаган ва *(ёки)* шартнома шартларини бузган тақдирда, ушбу шартномани ўзгартириш киритиш ёки бекор қилиш;

в) ижарага берилган туташ ҳудуддан мазкур шартнома шартларига мувофиқ фойданилаётганлиги бўйича назорат ўрнатиш;

г) ижарага олувчи томонидан туташ ҳудудда йўлга қўйилган фаолият тури ва амалга оширилган ишлар дизайн-кодга мослиги бўйича назорат қилиш;

е) ўзбошимчалик билан (ҳужжатсиз) қурилган бинолар шунингдек, ўрнатилган енгил конструкцияли қурилмаларни бартараф этиш (бузиш ёки кўчириш) юзасидан ижарага олувчидан талаб қилиш.

6.2. Ижарага берувчининг қуйидаги мажбуриятлари мавжуд:

а) Туташ ҳудудни ушбу шартнома шартларида кўрсатилган ҳолатда ва белгиланган муддатда ижарага олувчига берилишини таъминлаш;

б) Ижарага олувчининг қонун ҳужжатларида белгиланган ҳуқуқларига тўсқинлик қилмаслик.

6.2. Ижарага олувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

а) туташ ҳудудда унинг мақсадли йўналишига мувофиқ хўжалик фаолиятини юритиш;

б) туташ ҳудудни иккиламчи ижара асосида учинчи шахсга *(бошқа тадбиркорлик субъектига)* ижарага бериш *(Бунда, иккиламчи ижарага олувчи томонидан туташ ҳудудни бошқа тадбиркорлик субъектига яна иккиламчи ижарага берилишига йўл қўшилмайди)*;

в) шартномага ўзгартириш киритиш ёки бекор қилиш бўйича ташаббус кўрсатиш;

г) қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳуқуқлар.

6.3. Ижарага олувчи қуйидаги мажбуриятларни ўз зиммасига олади:

а) ушбу шартноманинг 1.2-бандига мувофиқ туташ ҳудуднинг ихтисослашувини сақлаш;

б) йўлга қўйилган фаолият турини белгиланган тартибда ишлаб чиқилган дизай-кодга мувофиқлаштириш;

бунда, вақтинчалик объектлар (қурилмалар) тегишли ҳудуд учун белгиланган тартибда тасдиқланган “дизайн-код”га мувофиқ ўрнатилади;

г) ижарага берилган туташ ҳудудда бино қурмаслик, ер атрофини ўраб олмаслик ва қурилиш ишларини амалга оширмаслик;

д) Туташ ҳудуддан белгиланган мақсадга мувофиқ оқилона фойдаланиш ва атроф муҳитга ҳамда муҳофаза зоналарига қўйилган талабларга қатъий риоя этиш ва муҳандислик-коммуникация тармоқларига зарар етказмаслик;

е) Туташ ҳудуддан фойдаланганлик тўловларни мазкур шартноманинг 4.5-бандида қайд этилган миқдорда ва муддатда амалга ошириш;

ё) ўзига ажратилган ер майдонидан бошқа ҳудудни ўз бошимчалик билан эгаллаб олмаслик;

ж) иккиламчи ижарага олган тадбиркорлик субекти туташ ҳудудда савдо, хизмат кўрсатиш ва (ёки) умумий овқатланиш фаолиятини амалга оширишини таъминлаш;

з) туташ ҳудудда йўлга қўйилган фаолият тури дизайн-код талабларига мос бўлишини таъминлаш;

и) туташ ҳудуд субижара *(иккиламчи ижара)* асосида учинчи шахсга *(бошқа тадбиркорлик субъектига)* ижарага берилгандан сўнг 10 (ўн) кун муддатда Ижарага берувчига ёзма равишда хабардор қилиш;

й) ижарага берилган ер участкасидан бошқа мақсадларда фойдаланиш зарурати юзага келганда, ижарага берувчи томонидан шартномани бир томонлама бекор қилинган ҳамда ижрага олувчи бу ҳақда огоҳлантирилган кундан бошлаб ўн беш кун муддатда ер участкасини бўшатиши ва унинг устидаги ҳар қандай объектини кўчириши (бузиб олиши);

бунда, ижарага олувчи белгиланган муддатда объектини кўчириш (бузиш) чораларини кўрмаган тақдирда, объектни бузиш ижарага берувчи томонидан амалга оширилади, бунда объектни бузиш билан боғлиқ харажатлар ижарага олувчидан суд орқали регресс тартибида ундирилади;

к) ижарага берилган ер участкаси аҳоли пунктларининг умумий фойдаланишдаги ер участкалари таркибига киришини инобатга олиб, ушбу ерлардан биринчи навбатда асосий фойдаланиш мақсадига кўра зарур шароит яратиш, шу жумладан, пиёдалар йўлакларида ҳаракатланиш учун ноқулайликлар яратмаслик, шунингдек, тезкор ва махсус хизматларнинг транспорт воситалари эркин ҳаракатланиши ва бошқа объектлар фаолиятига тўсқинлик қилмаслик;

л) тегишлича чакана савдо қоидалари ва умумий овқатланиш маҳсулотларини (хизматларини) ишлаб чиқариш ҳамда сотиш қоидаларида назарда тутилган талабларга риоя қилиш

бошқа ер эгалари, ердан фойдаланувчилар, ер участкалари ижарага олувчилари ва эгаларининг ҳуқуқларини бузмаслик;

Ижарага олувчи қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади.

VII. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш

7.1. Ижара шартномаси шартларининг ўзгартирилишига, унинг бекор қилинишига ва тўхтатилишига томонларнинг келишуви билан йўл қўйилади. Томонларнинг бири шартнома шартларини бузган тақдирда иккинчисининг талабига кўра ижара шартномаси тегишли суднинг қарори билан ҳам бекор қилиниши мумкин.

7.2. Ер кодексининг 36-моддасида белгиланган тегишли асосларга кўра Туташ ҳудудни ижарага олиш ҳуқуқи бекор қилиниши мумкин.

7.3. Ижарага берилган ер участкасидан бошқа мақсадларда фойдаланиш зарурати юзага келганда, Ижарага берувчи ижара шартномасини бир томонлама бекор қилади, бунда Ижарага олувчи бу тўғрисида ёзма равишда огоҳлантирилган кундан бошлаб ўн беш кун муддатда ер участкасини бўшатиши ва унинг устидаги ҳар қандай объектини кўчириши (бузиб олиши) лозим.

7.4. Мазкур шартномага ўзгартириш киритиш ёки уни бекор қилиш бўйича томнолардан бири ташаббус кўрсатиш мумкин.

VIII. Томонларнинг жавобгарлиги

8.1. Агар томонлардан бири ушбу Шартнома шартларини бажармаган ёки қонун ҳужжатларини мунтазам равишда бузган тақдирда, иккинчи томон белгиланган тартибда ушбу шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли.

8.2. Бартараф этилиши мумкин бўлган ҳар қандай бузиш ҳолатлари шартноманинг бекор қилинишига сабаб бўла олмайди.

8.3. Ушбу шартномани бекор қилишга қарор қилган томон иккинчи томонни сабабларни асослаган ҳолда, шартнома муддатининг тахминий тугашидан бир ой олдин ёзма равишда хабардор қилади.

Шартноманинг амал қилиши тўхтатилганидан кейин ижарачининг ерини ижарага берувчига “Ижара тўғрисида”ги Қонуннинг 5-моддасида белгиланган ҳолатда ва тартибда қайтаради.

IX. Низоларни ҳал қилиш

9.1. Мазкур Шартнома юзасидан келиб чиқувчи ёки унга дахлдор бўлган ҳар қандай низолар, келишмовчиликлар ёки эътирозлар, ёҳуд ушбу шартномани бузиш, унинг ҳаракатини тугатиш ёки ҳақиқий эмаслилиги, Тарафларнинг ўзаро келишувига эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси судларида кўриб чиқилади.

9.2. Тарафлар суд органларига мурожаат этишдан олдин эҳтимолий англашилмовчиликларни, мажбуриятлар бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги оқибатида юзага келадиган низоларни музокаралар йўли билан кўриб чиқиш учун барча зарур чораларни кўриш мажбуриятини ўз зиммаларига оладилар.

Агар ушбу низоларни музокаралар йўли билан ҳал қилишга эришилмаган тақдирда тарафлар медиация тартиб-таомилларини қўллашни амалга оширади ҳамда низоларни медиация тартибида ҳам ҳал қилиш имкони бўлмаса, Тарафлар белгиланган тартибда судга мурожаат қилади.

X. Форс мажор ҳолатлари

10.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар оқибатида шартнома шартларини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафларнинг биронтаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

Ваколатли орган томонидан берилган махсус ҳужжат енгиб бўлмас куч мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир.

10.2. Ижарага олувчи ижарага берувчига енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома шартларини бажаришга таъсири ҳақида хабарнома бериши лозим.

XI. Якунловчи қоидалар

11.1. Мазкур шартнома Солиқ қўмитасининг махсус автоматлаштирилган ахборот тизимида ҳисобга олинган кундан бошлаб кучга киради.

11.2. Туташ ҳудудни санитария жиҳатдан тозалаш ишларини (супуриш, сув сепиш, чанг ва қордан тозалаш ва бошқалар) ташкил этиш бўйича тегишли ташкилотлар билан шартнома тузилади.

11.3. Мазкур Шартнома 2 (икки) нусхада давлат тилида имзоланди. Шартнома Тарафларнинг ҳар бирига бир нусхадан берилади. Барча нусхалар бил хил юридик кучга эгадир ва Тарафда белгиланган тартибда сақланади.

Тарафларнинг юридик манзиллари ва реквизидлари:

Ижарага берувчи	**Ижарага олувчи**
FARG‘ONA INVEST KOMPANIYASI AJ (СТИР: 312921209) Раҳбари: SABIROV MUXAMMADJON NOMANDJONOVICH *Ma□rifat MFY, Alisher Navoiy shoh ko'chasi, 15-uy*	YUSUPOV AKMAL ILXAMOVICH (СТИР: 498615722) Раҳбари: - *Qo‘qon shahar Исломобод МСГ, Богистон 6Б-уй*